

0003487-09.2021.8.26.0271

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... que estava no banco de trás, saltou e roubou uma mulher que estava na rua. Negou ter conhecimento que o veículo era furtado, bem como de ter participado do roubo e de ter descido do veículo. Disse que tentou correr porque o automóvel iria cair na ribanceira. Ao cabo, asseverou que não conhecia os rapazes e que apenas estava no lugar errado e na hora errada. Contudo, não foi citada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

0003487-09.2021.8.26.0271 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0003487-09.2021.8.26.0271

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEBORA ALEXANDRE SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos.

Debora Alexandre Silva, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e no artigo 155, §4º, inciso IV, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:

"Consta do incluso inquérito policial, que, no dia 29 de dezembro de 2020, em hora incerta, mas antes das 04h30min, e em local incerto, nesta cidade e comarca, LEANDRO CAIO DE FÁTIMA, qualificado à fl. 13, e DÉBORA ALEXANDRE SILVA, qualificada à fl. 09, agindo em concurso de agentes com unidade de designios com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, para eles, 01 (um) veículo GM/Monza Classic SE EFI, cor vermelha, placas GJM-1911, de propriedade da vítima Antônio Torquato de Santana, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 24/25. Consta, ainda, que, no mesmo dia, por volta das 04h30min, na Rua Borges, 1, Vila Nova Esperança, nesta cidade e comarca, LEANDRO CAIO DE FÁTIMA e DÉBORA ALEXANDRE SILVA, agindo em concurso de agentes com unidade de designios com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida contra Noemi Aires da Silva, subtraíram, em proveito deles, 01 (uma) mochila, avaliada em R\$ 80,00 (oitenta reais), 01 (uma) carteira, avaliada em R\$ 80,00 (oitenta reais), 01 (uma) frásqueira, avaliada em R\$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) carregador de celular, avaliado em R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), conforme auto de avaliação de fls.

29/30, além de um aparelho de telefone marca Motorola, modelo G8 Plus e a quantia de R\$ 105,00 (cento e cinco reais) em espécie.

Segundo o apurado, LEANDRO e DÉBORA, agindo em concurso de agentes com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram o veículo GM/Monza, da cor vermelha, que estava estacionado em via pública.

Por volta das 04h30min da data dos fatos, dentro do aludido veículo, avistaram a vítima Noemi Aires da Silva, que estava a caminho do seu trabalho, e resolveram anunciar o assalto.

Então, LEANDRO saiu do veículo junto com outro indivíduo não identificado e, mediante grave ameaça, a seguraram pelo braço e a empurraram, gritando para que ela entregasse a bolsa e o celular, senão a matariam.

Os roubadores levaram sua mochila, carteira, aparelho celular, cartões bancários, além da quantia de R\$ 105,00 em espécie e outros documentos pessoais, empreendendo fuga em seguida.

Momentos após, ainda próximo ao local onde efetuaram o roubo, os suspeitos avistaram uma viatura da Polícia Militar e, agindo de forma suspeita, tentaram fugir, o que chamou a atenção dos milicianos, que iniciaram a perseguição.

Durante a fuga, os indivíduos não identificados abandonaram o veículo em uma subida, sem puxar o freio de mão. O veículo voltou de ré e bateu num barranco.

LEANDRO e DÉBORA não conseguiram sair do veículo a tempo e foram presos em flagrante.

Em revista no interior do veículo, os policiais encontraram alguns pertences de propriedade da vítima Noemi, além de outros objetos que possibilitaram o contato com a outra vítima, Antônio Torquato de Santana, então possuidor do veículo.

Em razão dos fatos, foi realizada a prisão em flagrante de LEANDRO e DÉBORA.

Na Delegacia de Polícia, a vítima Noemi reconheceu LEANDRO, sem sombra de dúvidas, como uma das pessoas que lhe roubou (fl. 26)."

A acusada foi presa em flagrante em 29/12/2020, tendo sido o respectivo auto homologado, e convertida a medida constritiva de liberdade em prisão domiciliar (fls. 76/79).

A denúncia foi recebida em 20/01/2021(Denúncia).

Por força da decisão de fls. 173/174, foi decretada a prisão preventiva em desfavor da acusada.

Citada (fl. 293), a ré apresentou resposta (fls. 296/301), que não obistou o prosseguimento da ação penal, conforme decisão de fls. 308/309.

Em 21/09/2021, foi determinado o desmembramento do processo n.º 1502167-74.2020.8.26.0628 em relação a acusada.

Na instrução, foi colhida a prova oral.

As partes se manifestaram em debates orais.

É o relatório. Decido.

O processo teve regular tramitação, nada existindo a impedir o imediato conhecimento do mérito da ação penal.

A materialidade do delito vem comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 20/26), auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), auto de reconhecimento do objeto (fls. 30/31), auto de avaliação (fls. 32/33) e auto de entrega (fls. 34/35).

Quanto à autoria, na pessoa da acusada, vislumbra-se, sem sombra de dúvidas, da prova oral colhida no curso da instrução.

A vítima Antonio Torquato de Santana, inquirido durante a fase de inquérito (fl. 10), disse ter comprado o veículo Monza há aproximadamente dois meses de um rapaz que não se recordava o nome, pela quantia de R\$3.500 (três mil e quinhentos).

Relatou que o veículo ainda não havia sido transferido para seu nome e que estava com licenciamento atrasado desde o ano de 2019. Esclareceu ter estacionado o veículo na data anterior aproximadamente às 21h e que soube do furto apenas na manhã da data dos fatos, quando os policiais telefonaram para ele.

Em juízo, no âmbito do processo 1502167-74.2020.8.26.0628, o ofendido confirmou que havia deixado seu carro estacionado na frente de seu estabelecimento e, pela manhã, constatou que não mais se encontrava no local. Foi avisado que tinham subtraído o veículo. Logo em seguida, o pessoal da polícia ligou avisando que o tinham

encontrado. Asseverou que havia pago R\$4.000,00 pelo automóvel, que ainda não estava em seu nome, e que foi todo batido, tendo prejuízo equivalente ao valor do bem.

Nesta solenidade, repisou, em essência esses termos, confirmando que não viu a subtração, tendo sido avisado da recuperação do carro logo depois que a percebeu. O carro estava danificado, sequer tendo o recuperado, porque não valia a pena, já que os danos eram equivalente ao seu preço, de cerca de R\$3.500,00

A vítima Noemi Aires da Silva, ouvida na delegacia (fl. 09), esclareceu que, na data dos fatos, aproximadamente às 4h30min estava indo trabalhar, quando foi assaltada por quatro indivíduos que estavam a bordo de um veículo Monza, cor vermelha. Disse que dois homens desceram do automóvel e anunciaram o assalto e gritaram "passa a bolsa, passa o celular senão vamos te matar!", seguraram seu braço e a empurraram. Ato contínuo, subtraíram uma mochila preta, uma carteira marrom, um aparelho de telefone celular, cartões bancários, aproximadamente R\$105,00 (cento e cinco reais) em espécie e outros documentos. Relatou que após o roubo os indivíduos adentraram no veículo e empreenderam fuga, quando começou a gritar por socorro. Alegou que ficou muito assustada e que não viu a viatura policial indo atrás dos indivíduos, vindo a saber que eles haviam sido detidos somente pela manhã, quando foi até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Na delegacia, reconheceu prontamente os objetos e ao ver uma foto de Leandro mostrada pelos policiais o reconheceu sem sombra de dúvidas como um dos roubadores, porém não soube dizer se alguma mulher participou dos fatos porque tudo ocorreu muito rápido e também não soube informar ao certo se todos eram homens. Portanto não pode reconhecer Débora, mas em relação ao acusado Leandro tem absoluta certeza.

Nesta solenidade, relatou que estava na casa de seu namorado, final, casa do seu namorado, "subindo" a rua. Então, um carro veio e da sua frente desceram duas pessoas, dizendo que era "assalto". Eles seguraram-na, empurraram-na, pegaram sua bolsa. Havia uma viatura logo atrás fazendo a ronda que os perseguiu e os prendeu. Na ocasião, não havia visto que tinha mulher junto com eles, porque foi muito rápido. Todavia, os policiais falaram que foi encontrada dentro do carro. Ficou com o braço machucado.

Os policiais militares Jhonnatan Werneck Miranda e Carolina Lopes de Moraes, inquirido em solo policial (fls. 06/07 e 08), narraram que estavam em patrulhamento rotineiro, quando se depararam com um veículo Monza, cor vermelha, em atitude suspeita, que tentou empreender fuga. Em razão disso, iniciaram o acompanhamento. Próximo ao local avistaram a vítima Noemi que, souberam posteriormente, havia sido roubada pelos indivíduos que estavam no interior do automóvel alhures. Durante o acompanhamento notaram que os ocupantes que estavam no banco de trás tentavam a todo momento abrir as portas a fim de empreender fuga ainda com o veículo em movimento. Em dado momento, em uma subida, os indivíduos abandonaram o carro sem puxar o freio de mão e fugiram, tendo o veículo voltado de ré e colidido em um barranco. Sem perder tais indivíduos de vista conseguiram deter Leandro que estava conduzindo o veículo, enquanto a policial militar Carolina conseguiu deter a ré Debora que estava no banco do passageiro ao lado do acusado. Os demais indivíduos lograram empreender fuga na mata. Afirmaram que após busca pessoal nada de ilícito fora encontrado, porém na busca veicular localizaram diversos objetos de procedência suspeita, sendo uma carteira contendo um documento da vítima Noemi e outros objetos que foram posteriormente por ela reconhecidos. Ressaltaram que encontraram a vítima no centro desta comarca, próximo ao local onde avistaram o veículo, quando então souberam que esta havia sido abordada por dois indivíduos que desceram de um veículo Monza, vermelho, tendo um deles feito menção que estaria armado para subtrair seus objetos, reconhecido posteriormente como acusado Leandro. Segundo consta, o roubo aconteceu aproximadamente às 4h30min, um pouco antes de iniciarem o acompanhamento do veículo, enquanto conseguiram localizar a vítima por volta das 6:00h. Além do mais, alegaram que não conseguiram localizar os outros dois indivíduos que empreenderam fuga. Em relação ao automóvel Monza, não havia informações no sistema policiais sobre qualquer crime. Todavia, ao consultarem alguns objetos encontrados no interior do veículo, conseguiram o contato de Antonio

Torquato, que informou que não tinha conhecimento até aquele momento que o veículo havia sido furtado. Verificaram ainda que o veículo não estava em nome de Antonio, tampouco o recibo de compra e venda. Segundo informado o furto do veículo ocorreu na presente madrugada, em horário incerto.

Inquirido apenas no processo 1502167-74.2020.8.26.0628, Jhonnatan relatou que estavam em patrulhamento, quando avistaram indivíduos em um Monza. Ao avistar a viatura, eles correram para o carro e saíram acelerados. Deram ordem de parada com sirene e highlights, porém não foram atendidos. Seguiram-no por alguns quilômetros mais a frente, até que pararam. Desembarcaram quatro pessoas de seu interior, tendo conseguido abordar o réu, Leandro, que era quem conduzia o carro; e uma ré, por sua colega. Nada de ilícito foi encontrado com eles, porém foi verificado que o veículo era produto de furto. Ademais, em contato com a moça que havia visto no começo da diligência, verificaram tratar-se de vítima de roubo pelos agentes.

Neste processo, Carolina recordou que estava em patrulhamento com seu colega, de madrugada, quando avistaram um veículo abordando uma pessoa na via. Fizeram o acompanhamento desse automóvel durante "toda a cidade" praticamente, até que os sujeitos pararam. Nisso, abandonaram o automóvel, tendo todos os seus ocupantes saído correndo. Conseguiram abordar o motorista do carro e a ré.

A ré Debora Alexandre Silva, interrogada pela autoridade policial (fl. 17), negou ter participado dos crimes, embora tenha confessado que se encontrava no interior do veículo Monza com os rapazes que o praticaram. Esclareceu que estava nas ruas da cidade, quando alguns rapazes em um Monza, vermelho, a chamaram para fazer um programa. Deram algumas voltas com o automóvel, usaram cocaína e beberam "corote". Em dado momento um dos rapazes que estava no banco de trás, saltou e roubou uma mulher que estava na rua. Negou ter conhecimento que o veículo era furtado, bem como de ter participado do roubo e de ter descido do veículo. Disse que tentou correr porque o automóvel iria cair na ribanceira. Ao cabo, asseverou que não conhecia os rapazes e que apenas estava no lugar errado e na hora errada. Contudo, não foi citada pessoalmente, não tendo comparecido para dar sua versão dos fatos em audiência.

Nesta solenidade, Debora negou envolvimento com o crime. Aduziu que é viciada em crack e que faz "programas". Estava na rua, quando "eles" a chamaram para entrar no veículo. Fez programa com um deles e depois começaram a andar com o carro. Não os conhecia. Não viram eles abordar ninguém. Quando pararam o automóvel, não fugiu.

Não teve envolvimento com os fatos.

Pois bem.

Examinada a prova oral, verifica-se a suficiência de elementos em desfavor da acusada, isto é, vinculando-a ao delito de roubo tratado nos autos.

Nesse sentido, destacam-se os depoimentos das vítimas.

O ofendido Antonio Torquato relatou que seu veículo Monza foi furtado na noite dos eventos, mas que só percebeu após ter sido comunicado pela polícia. Esclareceu que o havia estacionado, às 21h00 da noite anterior, e que só soube dos fatos na manhã do dia seguinte.

A vítima Noemi, ao contrário, sofreu a ação dos agentes do roubo, quando se pôs a ir ao trabalho aproximadamente às 04h30min. do dia dos fatos. Disse que haviam quatro indivíduos a bordo de um veículo Monza, de cor vermelha, e que dois deles desceram e anunciaram o assalto, gritando para que ela passasse a bolsa e o celular, senão a matariam, subtraindo, efetivamente, uma mochila preta, uma carteira marrom, um aparelho de telefone celular, cartões bancários, aproximadamente R\$105,00 (cento e cinco reais) em espécie e outros documentos. Anotou-se que os agentes públicos, inquiridos, respaldaram o relato da ofendida Noemi, no sentido de que localizaram um indivíduo, chamado Leandro, e sua companheira, a ora ré, juntos e no veículo furtado Monza.

Nota-se, pois, que não houve solução de continuidade entre a prática do roubo pelos agentes que estavam no veículo (já que os policiais "viram" esse crime acontecendo) e o momento em que ele parou para a fuga a pé dos seus ocupantes, dentre eles, a ré.

De fato, a circunstância de que a ré se achava no interior do automóvel por ocasião do roubo é fato que pesa em desfavor dela, afinal, indica que estava conjugando

esforços e vontades com os agentes.

Sua alegação de inocência, no sentido de que não percebeu o roubo, destoa da inequívoca circunstância de que fugiu a pé quando o veículo parou, ao contrário do que ela alegou.

Efetivamente, não é razoável que alguém esteja dentro de um veículo no horário em que se consumaram os crimes, com indivíduos de aparente reputação duvidosa, sem que desconfie de nada.

A situação constatada pelos agentes públicos, isto é, a localização da acusada em situação flagrancial, na mesma ocasião, num veículo objeto de furto e com outro indivíduo que esteja sendo acusado de roubo em outros autos, no momento em que estavam juntos, é instrumento firme e bastante em seu desfavor.

Com efeito, a situação narrada também externa com nitidez uma atuação conjunta, no sentido de que voltada ao mesmo fim - ilícito - comum. Afinal, senão isso, nada justificaria estarem os dois agentes no mesmo local, juntos, além de demorarem para atender à ordem de parada dos policiais que efetuavam o patrulhamento. Além do mais, não parece que eram só os dois os agentes do delito, mas que outros indivíduos lograram escapar, quando da parada do veículo, segundo depoimentos dos policiais militares.

Dito isso e confrontando a prova colhida, é possível extrair que a ré, efetivamente, estava presente e em nada se opôs quando foi realizada a ameaça/violência e a subtração de bens da vítima Noemi.

Portanto, a acusada atuou em concurso na prática do delito de roubo majorado, devendo responder pelas penas a ele cominadas.

A subtração de coisa alheia móvel, mediante uso de violência ou grave ameaça, tal como descrito, coaduna-se à hipótese do artigo 157, caput, do Código Penal.

O delito foi praticado na forma do artigo 14, inciso I, do Código Penal, ou seja, consumado, porquanto houve a tomada do patrimônio da vítima, cuja posse foi invertida. A recuperação das res instantes depois é irrelevante e, portanto, não descaracteriza as elementares típicas perfectibilizadas.

Por seu turno, as evidências de que a ré e demais comparsas atuaram em conjunto, dividindo papéis, em autêntica repartição de esforços e vontades, não apenas evidenciam o concurso eventual de pessoas como também a causa de aumento descrita no inciso II do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal.

Anote-se, por outro lado, que não há como se imputar à ré a prática do delito de furto do veículo Monza, de cor vermelha, pois não há elementos inequívocos nos autos que demonstrem, cabalmente, que ela tenha participado de sua subtração.

Com efeito, não se sabe exatamente o horário em que aconteceu esse furto. Dessa forma, não há como estabelecer que a acusada tivesse tomado, de qualquer forma, parte nessa empreitada delituosa, beneficiando-se, na hipótese, da dúvida.

Sendo assim, bem como por não vislumbrar causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, a condenação ao delito de roubo é a medida que se impõe, razão pela qual passo à dosimetria da pena.

A culpabilidade não excedeu o ordinário. Possui maus antecedentes, vez que detém sentença transitada em julgado contra si antiga (fls. 328/330). Nada de desabonador quanto à conduta social. Personalidade nada apresenta de discrepante. Motivo, ao que tudo indica, foi o comum do tipo. Circunstâncias desfavoráveis, visto que praticou o delito em via pública, com audácia e certeza de impunidade expressadas pelo acusado, aos olhos de eventuais transeuntes. Consequências não extrapolaram o ordinário. A vítima não teve contribuição relevante.

Pois bem, analisadas essas circunstâncias judiciais, bem como levando em conta as exigências de necessidade e suficiência da pena para a reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59 do Código Penal, arbitro a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o delito de roubo.

Sem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Tendo em vista a incidência da causa de aumento do concurso de agentes no roubo, majoro as penas em 1/3, elevando-se a 06 (seis) anos de reclusão.

Sem outras causas modificadoras, resta a pena no patamar supraestabelecido.

Considerando o quantum da pena aplicada, as circunstâncias judiciais e legais já analisadas, bem como sopesando as exigências de necessidade e suficiência da sanção

penal para prevenção e reprovação do delito, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, fixo em inicial fechado o regime de cumprimento da pena.

A pena de multa, cumulativamente prevista no tipo e arbitrada em conformidade com o sistema bifásico, vai estabelecida em 60 (sessenta) dias-multa, ponderada a gravidade do delito, informada pelas circunstâncias judiciais e legais já analisadas, com o valor unitário estabelecido, diante das condições econômicas presumidamente ruins do réu, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público na denúncia oferecida em desfavor de Debora Alexandre Silva, para o fim de: (i) CONDENAR a ré como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, a 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato;

(ii) ABSOLVER a ré do delito previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Não há condenação à reparação mínima do dano de que trata o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto ausente pedido nesse sentido e debate nos autos sobre sua liquidação.

Custas pela condenada, suspensa sua exigibilidade por conta de sua situação econômica presumidamente ruim.

Permanecendo inalteradas as razões que determinaram a segregação cautelar da ré, INDEFIRO-LHE a possibilidade de apelar em liberdade, mesmo porque não faria sentido libertá-la agora que condenada à pena de reclusão, tendo passado toda a instrução do feito provisoriamente segregada. Desde já, EXPEÇA-SE A GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

A propósito da disposição do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, assenta-se que o tempo pelo qual perdura a custódia cautelar não repercute no regime de cumprimento da pena fixado nesta sentença.

Com o trânsito em julgado (a)inserir o nome da ré no rol de culpados; (b)preencher o boletim estatístico, encaminhando-o à repartição pública competente; (c)oficiar ao Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos; (d)expedir a guia de execução definitiva; (e)intimar a condenada, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da multa e, em caso de não pagamento ou infrutífera a intimação, extrair certidão de sentença (arts. 480 e 480-A das NSCGJ); (f)anotar na distribuição e realizar as demais diligências imprescindíveis ao arquivamento e baixa do feito, inclusive, a comunicação da vítima, nos termos da Lei.

Publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensado o registro. Intimem-se.

Itapevi, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA